



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS

Número Caso:
2016-119818-PRR-012471

Resolución sobre Solicitud de Prórroga

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN

La firma Azure Development, Inc. P/C del Ing. Enrique Blanes y amparándose en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, presentó ante la consideración de esta Oficina de Secretaría Auxiliar de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio una solicitud de prórroga al caso 2016-119818-PCU-001661, mediante la radicación de la solicitud 2016-119818-PRR-012471.

Dirección Física
Barrio Mata de Plátano

Municipio
Luquillo, PR., 00773

Calificación: CR (79%), RT-1 (21%)

Dueño
Azure Development, Inc.

Proponente
Ing. Enrique Blanes
Lic. No. 6416

Número de Catastro:
092-000-003-03



DETERMINACIONES DE HECHO

1. El proyecto obtuvo aprobación el 22 de noviembre de 2000 mediante la Consulta de Ubicación 1999-23-0705-JPU, expedida por la Junta de Planificación. La vigencia de esta consulta fue recientemente confirmada por la OGPe mediante la PreConsulta Legal 2016-119818-PCL-013120 del 17 de agosto de 2021.
2. Los terrenos ubican bajo los distritos calificados Conservación de Recursos (CR) (79%), Residencial Turístico Intermedio (RT-I) (21%) según los mapas de calificación para el Municipio de Luquillo. Dicho proyecto ubica en el Barrio Mata de Plátano del Municipio de Luquillo.
3. Bajo el caso 2016-119818-PCU-001661 el 25 de octubre de 2016 se expidió la Notificación de Aprobación Condicionada para un desarrollo de viviendas multifamiliares, de 224 unidades, dentro de un predio con cabida total de 19.0140 cuerdas, para las obras de movimiento de tierra.
4. Mediante el caso núm. 2016-119818-PRR-006547, se solicitó una reapertura, la cual fue autorizada en resolución emitida el 12 de agosto de 2017; extendiendo la vigencia de la Notificación del Permiso de Urbanización hasta el 12 de agosto de 2022.
5. Luego la parte proponente y mediante comunicado del 3 de junio de 2022, solicita una primera prórroga mediante el caso núm. 2016-119818-PRR-009317, para extender la vigencia de la Notificación del Permiso de Urbanización, que se ha visto afectado, entre otras cosas por problemas de financiamiento. Se expide la misma el 14 de julio de 2022.
6. Ahora la parte proponente y por conducto del Ing. Enrique Blanes, en comunicado del 7 de junio de 2023, solicita esta segunda prórroga, ya que el desarrollador se encuentra en un proceso para delimitar y segregar una porción de la finca que se considera como humedal, y convertirla en una finca separada e independiente. Este trámite de segregación ha sido complejo y extremadamente lento que, unido a problemas de obtención de financiamiento, han atrasado el inicio de las obras de movimiento de tierra autorizadas por la OGPe.

CONCLUSIONES DE DERECHO

En relación con el caso ante nuestra consideración, la parte proponente solicita la segunda prórroga del caso 2016-119818-PCU-001661, mediante la radicación de la solicitud 2016-119818-PRR-012471. La solicitud de prórroga fue presentada el día 7 de junio de 2023.

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, creó un nuevo sistema de permisos. Conforme al Capítulo XV de la Ley 161, supra, se elabora el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos o Reglamento Conjunto, con vigencia de 29 de noviembre de 2010, según enmendado.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS

Número Caso:
2016-119818-PRR-012471



Resolución sobre Solicitud de Prórroga

La Ley 161-2009, supra, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, en su Artículo 6.3 - Facultades, deberes y funciones, dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

La Junta Adjudicativa tendrá los siguientes deberes, facultades y funciones generales, además de aquéllos conferidos por esta Ley, o por cualquier otra ley:

- a) evaluar y adjudicar solicitudes de carácter discrecional;
- b) evaluar y adjudicar asuntos en áreas no calificadas. En estos casos las determinaciones no establecerán una política general o definirán política pública, quedando esta responsabilidad en jurisdicción exclusiva de la Junta de Planificación; ...

El referido artículo dispone, además, las funciones que la Junta Adjudicativa podrá delegar.

Mediante la Resolución JA-2017-001 expedida el 8 de mayo de 2017 la Junta Adjudicativa de la OGPe delegó al Director Ejecutivo la facultad de evaluar y adjudicar las siguientes solicitudes:

- Todas las consultas de ubicación y enmiendas a estas en aquellos casos que no conlleve un cambio de calificación indirecto.
- Todas las variaciones donde el uso solicitado no conlleven el expendio de bebidas alcohólicas; no generen polvo, ruido, emisiones atmosféricas; no manejen, usen o vendan explosivos o venta de armas o que estén ubicados en Suelos Rústicos Especialmente Protegidos (SREP).
- Todas las variaciones en lotificaciones que no conlleven más de un cincuenta por ciento (50%) de variación en la cabida permitida, excepto aquellas en terrenos clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP).

El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, dispone en la Regla 2.2.6 lo relativo a las prórrogas a los permisos de construcción:

Regla 2.2.6 Prórroga a la Vigencia de Permiso de Construcción

Los términos de vigencia indicados se considerarán definitivos para todos los efectos legales. Sin embargo, los mismos podrán ser prorrogados a petición de la parte interesada cuando no se considere tal extensión contraria al interés público siempre que la petición de prórroga se someta con anticipación a la fecha de expiración del permiso de construcción expedido.

Se deberá señalar los motivos en que se basa la petición y será acompañada de una certificación del proyectista y especialistas, si algunos, a los efectos de que el proyecto de construcción aún continúa conforme con las leyes y reglamentos aplicables.

Solamente se concederá un máximo de dos (2) prórrogas de un (1) año.

ACUERDO Y CONDICIONES

Por la presente, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades conferidas mediante las leyes, normas y órdenes administrativas vigentes, la Junta Adjudicativa de la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio adoptó un acuerdo **FAVORABLE**, del 26 de junio de 2023, a la solicitud de prórroga presentada al amparo del caso Núm. 2016-119818-PRR-012471, para la construcción del proyecto multifamiliar en el pueblo de Luquillo, P.R.

Disponiéndose que:

- Esta será la última prórroga a autorizar.

Una parte adversamente afectada por una actuación, determinación final o resolución de la OGPe, podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante la División de Revisiones Administrativas, dentro del término jurisdiccional de veinte (20) día contados a partir de la fecha de archivo en autos, de copia de la notificación de la actuación, determinación final o resolución. Presentada la solicitud de revisión administrativa, la división correspondiente de la Oficina de Gerencia de Permisos, el Profesional Autorizado, o el Municipio



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS

Número Caso:
2016-119818-PRR-012471

Resolución sobre Solicitud de Prórroga

Autónomo con Jerarquía de la I a la V, elevará a la División de Revisiones Administrativas de la OGPe copia certificada del expediente del caso, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la radicación de la moción.

La parte recurrente utilizará el mecanismo que proveerá el Portal "Single Business Portal" al presentar el recurso electrónicamente ante la División de Revisiones Administrativas para notificar simultáneamente a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la Junta Adjudicativa, los Municipios Autónomos con la Jerarquía de la I a la V, o al Profesional Autorizado, según aplique. Además, la parte recurrente notificará copia de la solicitud de revisión administrativa, por correo certificado con acuse de recibo u mediante otro mecanismo dispuesto por reglamento, a las partes, incluyendo a la OGPe, y a los interventores, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas desde la presentación de la solicitud. La oportuna notificación es un requisito de carácter jurisdiccional y su cumplimiento deberá ser certificado y evidenciado oportunamente ante la División de Revisiones Administrativas.

El Juez Administrativo de la División de Revisiones Administrativas tendrá un término de quince (15) días para determinar si acoge la misma. Si en este término se denegase o no se emitiese una determinación a esos fines, en cuyo caso se entenderá rechazada de plano, perderá jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones desde que se notifique la denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso.

La División de Revisiones Administrativas dispondrá de las solicitudes acogidas ante su consideración dentro de un periodo de noventa (90) días naturales desde su presentación. Dicho término podrá ser prorrogado por treinta (30) días adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento, en casos excepcionales. Si la División de Revisiones Administrativas no adjudicara la solicitud dentro del término aquí dispuesto, dicho foro perderá jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Las resoluciones de la División de Revisiones Administrativas serán consideradas determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de Permisos.

La presentación de una solicitud de revisión administrativa no es un requisito jurisdiccional previo a la presentación de una solicitud de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, su oportuna presentación paralizará los términos para recurrir ante dicho Tribunal.

Cualquier parte adversamente afectada por una determinación final, permiso o resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la determinación final, permiso o resolución de la agencia o a partir de la fecha aplicable cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una solicitud de revisión administrativa. La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo.

La presente prórroga tendrá una vigencia de un (1) año a partir de su notificación, según dispuesto en el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos.

FIRMAS Y SELLOS

NOTIFÍQUESE: A las partes cuyos nombres y direcciones se mencionan a continuación: **Ing. Enrique Blanes Y/O Azure Development Inc.**, Ave. Ponce De León, Esq. Calle Vela, Edificio Esquire, Piso 5, San Juan, PR. 00918 E-mail: ebpdesign@prtc.net

CERTIFICO: Que la Junta Adjudicativa de la Oficina de Secretaría Auxiliar de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en su reunión del día 26 de junio de 2023 acordó lo aquí expuesto.

En San Juan, Puerto Rico hoy, 28 de junio de 2023.




LIC. FELIX M. RIVERA TORRES
SECRETARIO AUXILIAR
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS

Número Caso:
2016-119818-PRR-012471

Resolución sobre Solicitud de Prórroga

CERTIFICO: Que he notificado copia fiel y exacta de la presente Resolución, bajo mi firma, a: Ing. Enrique Blanes Y/O Azure Development Inc., Ave. Ponce De León, Esq. Calle Vela, Edificio Esquire, Piso 5, San Juan, PR. 00918 E-mail: ebpdesign@prtc.net

En Aguadilla, Puerto Rico hoy, 28 de junio de 2023.

SRA. DAMARIS SALCEDO PEÑA
SUBSECRETARIA
OFICINA DE SECRETARIA